

0005971-03.2014.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... foi reconhecido como um dos autores do roubo praticado no dia anterior.

Finda a instrução, respeitado o entendimento da d. Defensora, temos que a ação penal é procedente.

De início, temos que não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O crime de receptação dolosa simples é apenado com o máximo de 04 anos de reclusão.

A prescrição, portanto, ocorre em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005971-03.2014.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005971-03.2014.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 164/2014 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Rio Claro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto Donizete Wolff

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Roberto Donizete Wolf, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 02/03.

Não houve prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida no dia 27 de novembro de 2015, conforme decisão de fls. 128.

O réu, não localizado, foi inicialmente citado por edital (fls. 181), sendo o processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, nos termos da decisão de fls. 212, proferida no dia 14 de dezembro de 2018.

O réu foi então localizado e citado pessoalmente no dia 05 de fevereiro de 2020, conforme certidão de fls. 282.

Foi apresentada resposta escrita à acusação de fls. 285/286, por meio da Defensoria Pública.

O réu não faz jus ao acordo de não persecução penal (fls. 309/310).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 345). Designada audiência, em continuação, foi ouvida uma outra testemunha comum, e interrogado o réu (fls. 362).

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

O d. Defensor, em memoriais de fls. 378/385, inicialmente, a título de preliminar, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, considerando o montante da possível pena a ser aplicada em caso de condenação. No mérito, requer a improcedência da ação penal, alegando que na verdade o réu apenas teria ido pegar o caminhão em questão, atendendo a um pedido de seu patrão, de modo que desconhecia totalmente sua origem ilícita. Alega, portanto, que o réu não agiu de forma dolosa, pois desconhecia a origem do veículo que iria transportar a pedido de seu patrão. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como do regime inicial aberto.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Roberto Donizete Wolf, a prática do crime de receptação dolosa, em sua forma simples, tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 12 de abril de 2014, por volta das 14 horas, policiais militares se dirigiram até a Avenida 26, entre as ruas 14 e 15, nesta cidade de Rio Claro, para averiguar um caminhão que lá se encontrava estacionado, e poderia ser produto de crime.

Ao chegarem no local, os policiais observaram um veículo Fiat Uno estacionado, sendo que o réu saiu do seu interior, e dirigiu-se até o caminhão Volvo, placas DVT 2550, e ingressou em sua cabine. O réu foi abordado quando já dentro do veículo, e com ele foram encontrados 04 celulares, um talão de cheques, e também cartões de pedágio. Neste, havia uma fita adesiva fixada com a anotação do número da placa DVT 2550. Os policiais então constataram que o caminhão encontrava-se com suas placas trocadas. O caminhão em questão, havia sido roubado no dia anterior. Os ocupantes do veículo Fiat Uno também foram abordados, e um deles, de nome Eliseu Pitoli Neto, foi reconhecido como um dos autores do roubo praticado no dia anterior.

Finda a instrução, respeitado o entendimento da d. Defensora, temos que a ação penal é procedente.

De início, temos que não há que se falar na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

O crime de receptação dolosa simples é apenado com o máximo de 04 anos de reclusão. A prescrição, portanto, ocorre em 08 anos, conforme regra prevista no artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 27 de novembro de 2015, e o processo veio a ser suspenso, juntamente com o curso do lapso prescricional, no dia 14 de novembro de 2018. O réu veio então a ser localizado, e o processo retomou seu curso no 05 de fevereiro de 2020. Desde então, por óbvio, não transcorreu prazo superior a oito anos, o que impede o reconhecimento da prescrição.

No mais, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 13/15, que atesta a apreensão do veículo roubado, que ostentava as placas IST 1200, enquanto que o emplacamento verdadeiro era DVT 2550. O veículo pertencia à Transportadora BR Ltda, e havia sido roubado no dia anterior, na cidade de Araraquara, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 32/33.

Eliseu Pitoli Neto, indivíduo que acompanhava o réu quando da apreensão do caminhão, foi reconhecido como um dos autores do roubo, conforme auto de fls. 41. A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado negou os fatos, dizendo que desconhecia a origem criminosa do veículo apreendido. Alegou que na data dos fatos foi solicitado a pegar o caminhão em questão, que estaria trocando os vidros. Alegou que na época trabalhava com uma pessoa de prenome Mauro, que foi quem solicitou ao réu que fosse até o local buscar o caminhão. O réu disse que trabalha como motorista, e que nada lhe foi dito a respeito da origem do veículo que deveria buscar. O réu disse ainda que a chave do caminhão estava no próprio contato, que foi até o local de carona

com um indivíduo cujo nome não soube informar. Disse ainda não se recordar dos demais objetos e documentos apreendidos. Contudo, a negativa apresentada pelo réu não encontra respaldo no restante da prova.

O policial militar Sivaldo Fernandes Amado, ouvido em juízo, confirmou que sua equipe foi até o local onde se encontrava o caminhão roubado. Logo em seguida, um veículo Fiat Uno aproximou-se do mesmo local, e o réu desceu, ingressando no interior do veículo. O réu estava com as chaves do caminhão, e alegou que apenas teria ido buscar o caminhão a pedido de seu patrão. O réu estava hospedado em um hotel nesta própria cidade de Rio Claro, e em seu quarto foram localizados vários outros documentos e petrechos de origem suspeita.

O também policial militar Fábio Luiz Bonaldo, ouvido em juízo, apresentou basicamente a mesma versão dos fatos. Alegou que no dia dos fatos foi até o local acima apontado, onde se encontrava o caminhão roubado no dia anterior. Ao chegar, percebeu que o réu desceu de um outro veículo e foi na direção do caminhão, momento em que foi abordado. O réu estava em poder da chave do caminhão, e com ele também foram encontrados alguns cartões de pedágio. Através a análise dos cartões de pedágio, apurou-se que o caminhão havia sido roubado no dia anterior na cidade de Araraquara. A testemunha confirmou que o caminhão estava com placas trocadas. Por fim, descobriu-se que o réu estava hospedado no Hotel Tertulios, onde foi encontrada uma outra placa de veículo, e alguns documentos. O réu, indagado, disse que apenas teria ido pegar o caminhão no local, desconhecendo sua origem criminosa. Césio Antonio Pavan, por sua vez, afirmou que apenas trocou um dos vidro do caminhão, mas disse que sequer se lembra quem levou o veículo até sua loja, ou mesmo quem efetuou o pagamento do vidro. Alegou ainda que policiais chegarem a ir até sua loja, quando então soube que o caminhão era produto de crime.

Portanto, a prova colhida nos autos demonstra, de forma clara, que o réu foi surpreendido no exato momento em que ingressava no caminhão roubado no dia anterior na cidade de Araraquara. O réu estava na posse da chave do caminhão, que por sua vez estava com o emplacamento trocado. Alegou que apenas teria ido buscar o veículo a pedido de seu então patrão de nome Mauro, cuja identificação completa sequer soube declinar. O réu mantinha no quarto do hotel onde estava hospedado dois lacres de emplacamento, documentos e placas pertencentes a outros veículos (fls. 13/15), outro indício de que tinha plena ciência da origem criminosa do caminhão apreendido com ele.

Como é sabido, para a caracterização do delito de receptação, exige-se a presença do elemento subjetivo do tipo, que é a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito.

Contudo, prova da receptação, diante da impossibilidade de se vasculhar a mente do agente, pode ser extraída de indícios que, conjugados, indiquem a existência do dolo direto que caracteriza o delito em tela. Nesse sentido:

"RECEPTAÇÃO - Dolo - Prova - Indícios e circunstâncias - Suficiência".(TACrimSP - RT 726/666);

"PROVA - Receptação - Fato que se comprova de modo indireto - Delito que se contenta com indícios que se connexionem e se harmonizem - Testemunho de policial que ampara o juízo condenatório." (TACrimSP- RT 820/613).

Seja como for, consigne-se que os indícios são expressamente admitidos pelo Código de Processo Penal como prova indireta de um fato. No seu art. 239 o estatuto cuida de definir o que vem a ser indício, "in verbis": "Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

Quanto ao valor probatório dos indícios, Julio F. Mirabete leciona: "Diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra (item VII). Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado" (in

"Processo Penal", Ed. Atlas, 73 ed., 1997, pág. 314).

Significa que não é arbitrária a condenação do réu à mungua de provas diretas, desde que provas indiretas levem o julgador a concluir pela autoria e culpabilidade, estando provado o crime.

No caso dos autos, repita-se, o acusado foi surpreendido na posse de um caminhão roubado no dia anterior, e com as placas trocadas, circunstâncias estas que servem como prova, ainda que indireta, de que tinha inequívoca ciência de sua origem criminosa. Não bastasse isso, na companhia do acusado, no veículo Fiat Uno, encontrava-se um dos autores do delito anterior, conforme declarou a vítima Hélio Fiori, ouvida à fls. 29. A respeito do assunto, temos os seguintes julgados:

"RECEPTAÇÃO DOLOSA - Condenação imposta com base em indícios - Admissibilidade - Desnecessidade da existência de prova robusta e inconcussa da autoria do crime - Suficiência da apreensão do veículo roubado na posse do agente, mormente se este não apresenta justificativa convincente sobre a origem da "res" (TACrimSP - RT 773/598);

"RECEPTAÇÃO DOLOSA - Caracterização - Aquisição de veículo, de pessoa desconhecida, ciente o réu de tratar-se de produto de roubo - Indícios, de força probatória, veementes, concatenados e conclusivos - Recurso não provido." (JTJ 240/307).

"RECEPTAÇÃO - Caracterização - Ocorrência - Agente surpreendido na posse ilegítima e dolosa de automóvel furtado, com chassi adulterado, documentação falsificada e placas trocadas, negando-se a identificar a pessoa que lhe passou o veículo - Comprovação do "modus adquirendi" por parte do réu do bem originário de prática criminosa - Prescindibilidade - Condenação necessidade - Recurso não provido." (TJSP - Ap. Criminal nº 863.441-3/7 - Araraquara - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator René Nunes - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 8.239;

Desse modo, é suficiente para a caracterização do crime de receptação, delito praticado, via de regra, na clandestinidade, o agente que é surpreendido na posse de veículo anteriormente roubado, sem documentação e com as placas alteradas, não justificando nem comprovando a legalidade de sua posse.

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui uma condenação definitiva também por receptação, conforme certidão de fls. 304, mas por fato praticada em data um pouco posterior, que não pode ser considerada a título de Maus Antecedentes. Assim, entendo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, 01 ano de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, diária no mínimo legal.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva.

Pelas mesmas razões acima expostas, entendo que o réu faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, de sorte que substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 ano, sem prejuízo da pena pecuniária, em local e horário a serem fixados pelo juízo das execuções, observados os ditames do artigo 46 do mesmo diploma legal, além do pagamento de outros 10 dias multa, diária no mínimo legal. Em caso de descumprimento injustificado da medida, deverá o réu cumprir pena no regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu ROBERTO DONIZETE WOLF à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) ano, na forma acima indicada, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, diária no mínimo legal, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Custas na forma da lei.

P RI

Rio Claro, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA